JOÃO VICTOR MENDES BRANT SANTAROZA

Guia Prático dos Direitos das Pessoas Vivendo com HIV

JOÃO SANTAROZA

ASSESSORIA JURÍDICA

Dr. João Victor Mendes Brant Santaroza

OAB/PR 81.381

Você não está sozinho.

Receber um diagnóstico não define quem você é. A legislação brasileira assegura uma rede de proteção robusta para garantir a sua saúde e dignidade.

Este guia foi elaborado para descomplicar o "juridiquês". Aqui, traduzimos a lei para que entenda os seus benefícios de forma rápida e visual.

> ⍰ **Importante:** Este material está atualizado com as normas de 2026 e segue as diretrizes de sigilo e ética.

JOÃO SANTAROZA
ASSESSORIA JURÍDICA

Direito à Saúde

O tratamento não é um favor, é um dever do Estado garantido por lei.

Medicamentos Gratuitos

Acessointegralaosantirretrovirais pelo SUS.

Sigilo Médico Absoluto

Ninguémpoderevelaroseudiagnóstico sem autorização.

Planos de Saúde

Éabusivaanegativa de cobertura por "doença preexistente" após 24 meses.

JOÃO SANTAROZA

ASSESSORIA JURÍDICA

Direitos no INSS

★

GRANDE VANTAGEM: ISENÇÃO DE CARÊNCIA

Pessoas comHIVnãoprecisamterpago12mesesdeINSSparapedirbenefícios por incapacidade.

Incapacidade Temporária

Antigo Auxílio-Doença. Para afastamento superior a 15 dias.

Incapacidade Permanente

Antiga Aposentadoria por Invalidez. Se a saúde não permitir retorno definitivo.

BPC / LOAS

Para quem é de **baixa renda** e nunca contribuiu.

Trabalho e Isenções

Seus Direitos

- ☐ Saque total do FGTS
- ☐ Saque do PIS/PASEP
- ☐ Isenção de Imposto de Renda (Aposentados)
- ☐ Prioridade em Processos Judiciais

Proteção no Trabalho

Demissão Discriminatória: Se a empresa souber do diagnóstico e demitir sem justa causa, presume-se discriminação (Súmula 443 TST).

É PROIBIDO: Exigir teste de HIV para admissão.

JOÃO SANTAROZA
ASSESSORIA JURÍDICA

A Justiça é o Caminho

Se algum destes direitos foi negado, não se cale. Busque orientação especializada.

JOÃO SANTAROZA

ASSESSORIA JURÍDICA

João Victor Mendes Brant Santaroza

Advogado especialista em garantir a dignidade através do Direito.

João Santaroza

Este material tem caráter informativo.

© 2026 João Santaroza Advocacia.